
Příručka:

SIMPLEX

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (SME)

1.2.2019

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ SIMPLEX

Tato příručka je určena pouze pro vnitřní potřebu České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel). Tento produkt patří do kategorie produktů pro malé a střední podnikatele (SME) a jakékoliv změny podléhají schválení Odboru tvorby produktů Úseku neživotního pojištění (ÚNP).

Prostřednictvím této příručky lze sjednat pouze v něm uvedená pojištění majetku a odpovědnosti živnostníků a drobných podnikatelů v rámci malých a středních podnikatelů (SME).

Komplex III, pojištění silničního nákladního dopravce, FZD a pojištění profesní povinnosti k náhradě v rámci malých a středních podnikatelů (SME) lze sjednat prostřednictvím samostatných příruček k těmto produktům vydaných.

Pojištění (například pojištění CAR, pojištění zasilatele) nespádající do malých a středních podnikatelů lze sjednat prostřednictvím Úpisu podnikatelských rizik (ÚPR).

V rámci produktu SIMPLEX je možné sjednat pojištění majetku a odpovědnosti malých a středních podnikatelů (SME). Produkt SIMPLEX je určen zejména pro drobné a malé podnikatele „živnostníky“.

1. Základní kritéria

Produktem SIMPLEX lze pojistit subjekty, jenž splňují následující kritéria:

1. činnost pojištěného, kterou lze příručkou pojistit;
2. celková výše pojistné hodnoty nemovitého a movitého majetku podnikatele nepřekročí **10 000 000 Kč**;
3. celkový obrat z pojišťované činnosti nepřesáhne **10 000 000 Kč**;

Pozn. Ročními příjmy se rozumí veškeré příjmy z pojišťované činnosti před odpočtem výdajů, dříve „obrat“.

2. Právní rámec

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen OZ) a další právní předpisy a vyhlášky jako například stavební zákon apod.,

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM),

Všeobecné pojistné podmínky VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD).

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci proti všem nebezpečím DPPAR MP 1/16 (dále jen DPPAR),

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění nákladu DPPP N MP 1/16 (dále jen DPPP N),

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP),

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPV P 1/16 (dále jen ZPPV).

3. **Subjekty pojištění**

Právnícké osoby tj. subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČ), které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo evidovány Ministerstvem vnitra nebo podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštního právního předpisu nebo vykonávají svoji činnost podle své zřizovací listiny. Například obchodní společnosti tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstva, příspěvkové organizace a občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. (například sdružení přátel školy).

Fyzické osoby s identifikačním číslem, které podnikají na základě živnostenského zákona nebo jiného zvláštního předpisu.

Fyzické osoby bez identifikačního čísla tj. vlastníci nemovitostí, bytů a nebytových prostor sloužících k pronájmu. K jejich identifikaci stačí rodné číslo.

Ostatní subjekty výše neuvedené nelze sjednat tímto produktem (například subjekt v konkurzu, subjekt v likvidaci, zahraniční subjekt, který není ekonomickým subjektem vedeným v ČR atd.).

Pozn. Zahraniční subjekt, který je trvale usazen na území ČR, svoji činnost vykonává na území ČR na základě oprávnění vydaného v ČR je ekonomickým subjektem vedeným v ČR.

V rámci produktu SIMPLEX **nelze uzavřít pojistnou smlouvu**, je-li pojistník/pojištěný osobou povinnou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. **Činnosti**

V rámci produktu SIMPLEX lze **pojistit pouze povolené činnosti** uvedené v souboru **CZ NACE PP** – maximálně lze sjednat pojištění **5 činností**, které musí být uvedeny v pojistné smlouvě. Na činnosti neuvedené v pojistné smlouvě se pojištění nevztahuje.

Činnost pronájem bytových a nebytových prostor lze vykonávat bez IČ – pouze na rodné číslo.

5. **Pojistná částka, limit pojistného plnění**

Maximální pojistná částka, pro pojištění veškerého majetku movitého a nemovitého, je stanovena na **10 000 000 Kč**. **Minimální pojistná částka činí 100 000 Kč**.

Pozn. Pojistná částka odpovídá skutečné hodnotě majetku pojištěného (pojistná hodnota) a je stanovena pro jednu a všechny pojistné události a tvoří horní hranici pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události a tvoří horní hranici pojistného plnění. Limit pojistné částky je stanoven pro jednu a všechny pojistné události a tvoří horní hranici pojistného plnění, je zahrnut v rámci pojistné částky.

Maximální limit pojistného plnění, pro pojištění povinnosti k náhradě újmy, je stanoven ve výši **10 000 000 Kč**. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny události nastalé v průběhu pojistného roku, pokud není v DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě stanoveno jinak.

Pozn. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události a tvoří horní hranici pojistného plnění. Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události a tvoří horní hranici pojistného plnění, je zahrnut v rámci limitu pojistného plnění.

6. Spoluúčast

Základní spoluúčast je stanovena ve výši **3 000 Kč**, pokud není v DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Minimální spoluúčast činí 1 000 Kč a maximální 10 000 Kč.

7. Pojistné

Pojistné je stanoveno jako **běžné** (pro pojištění sjednané na dobu minimálně jednoho roku).

V pojistné smlouvě lze ujednat, že běžné pojistné bude hrazeno jednorázově nebo ve splátkách (frekvence plateb pololetně nebo čtvrtletně). Za zvolenou frekvenci platby pojistného lze aplikovat následující slevu:

- a) jedna splátka (roční úhrada pojistného) – koeficient 0,94,
- b) ve dvou splátkách (pololetní úhrada pojistného) – koeficient 0,48.

V pojištění majetku se pojistné stanovuje následujícím způsobem:

Pojistná částka x sazba x koeficient spoluúčasti

V pojištění odpovědnosti se pojistné stanovuje následujícím způsobem:

Limit pojistného plnění x sazba x koeficient spoluúčasti

Minimální pojistné pro pojištění majetku a odpovědnosti v jedné pojistné smlouvě činí **1 000 Kč**.

Minimální pojistné pro pojištění majetku v jedné pojistné smlouvě činí **500 Kč**.

Minimální pojistné pro pojištění odpovědnosti v jedné pojistné smlouvě činí **500 Kč**.

8. Účinnost pojištění

Pojištění se sjednává **na dobu určitou** (v pojistné smlouvě se musí uvést počátek a konec pojištění) tj. na dobu dvanácti měsíců po sobě jdoucích. Pojištění lze sjednat **s automatickou obnovou** (označit „automatická obnova“), což znamená, že takto sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období, pokud pojištěný nebo pojistitel nesdělí druhé smluvní straně 6 týdnů před koncem pojistného období, že na dalším pojištění nemá zájem.

Pojistné období je roční.

9. Územní rozsah pojištění

Pro pojištění majetku je místem pojištění místo (adresa), uvedené v pojistné smlouvě, nebo území České republiky, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojištění odpovědnosti lze sjednat pro škodné události nastalé na území České republiky, nebo území uvedené v pojistné smlouvě.

10. Sjednávání pojištění, změny a jejich provádění

Pojištění se sjednává prostřednictvím **aplikace SUS**.

Lze provádět následující změny:

- **administrativní** – změna jména a názvu společnosti, pokud IČ nebo RČ zůstávají nezměněny, změny v osobě jednateli, změna adresy sídla nebo bydliště nebo jiných kontaktů pojištěného, vinkulace, způsob platby pojistného;
- **pojistně-technické** – změna druhu prováděné činnosti, změna typu pojištění (pojistných nebezpečí), změna pojistného období, změna místa pojištění apod.

Administrativní změny se provádějí na základě písemné žádosti pojištěného (zplnomocněného zástupce pojištěného). Změny **pojistně-technické** lze provést pouze náhradou stávající pojistné smlouvy.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELŮ

Pojištění majetku je koncipováno jako balíčkové pojistné krytí - balíčky **MINI**, **OPTI** a **MAXI**, které se rozlišují především výší pojistné částky, limity pojistného plnění, územním rozsahem a rozsahem pojistného krytí.

Pojistné nebezpečí: Pojištění majetku se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoliv událostí, která nastala náhle a neočekávaně, omezuje nebo vylučuje funkčnost předmětu pojištění a není pojistnými podmínkami nebo smlouvu vyloučena (**all risk**), včetně škody vzniklé v souvislosti s pojistným nebezpečím odcizení (odcizením předmětu pojištění **krádeží vloupáním** nebo **loupežným přepadením** nebo **vandalismem**).

Pojistné nebezpečí povodeň/záplava se ve smlouvě připojišťuje volitelně.

1. Rozsah pojistného krytí balíčku MINI

Předmět pojištění: pojištění majetku se vztahuje na **veškerý majetek** uvedený v článku 2 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. a) až g) a v článku 5 odst. 4 písm. j) DPPAR, který je ve vlastnictví pojištěného, nebo který pojištěný po právu užívá (dále jen předmět pojištění):

- stavby, budovy a movitý majetek (hmotný majetek); zásoby; zásoby uložené na volném prostranství; cennosti; písemnosti; obchodní knihy; kartotéky; výkresy; technické nosiče dat; vzorky; modely; prototypy; předměty na výstavách; majetek zvláštní hodnoty; motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, které jsou účetně vedeny jako zásoby a jsou předmětem dalšího prodeje;

- stroje a strojní zařízení včetně jejich součástí a elektronika včetně jejich součástí;
- mobilní telefony a ruční elektrické nářadí;
- zachraňovací náklady.

Pojistná částka: dle výběru v rozpětí od **100 000 Kč** do **10 000 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **povodeň a záplavu** činí **100 % pojistné částky**.

Limit pojistné částky pro **cennosti** činí **10 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU01M (EET)** činí **10 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU02M** (Věci movité a zásoby uložené na volném prostranství) činí **25 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU03M** (Náklady vynaložené na odklizení zbytků po škodné události) činí **3% z pojistné částky**.

Limit pojistné částky pro **ZSU04M** (škody způsobené hmyzem, ptactvem nebo hlodavci – poškození fasády) činí **10 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU05M** (Náklady vynaložené na ztrátu vody) činí **10 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU06M** (Atmosférické srážky) **10 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU07M** (Graffiti) činí **25 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU08M** (Působení elektrického proudu) činí **25 000 Kč**.

Územní rozsah pojistného krytí: **adresa místa pojištění**, kde se pojištěný majetek nachází.

!!! Pojištění se nevztahuje: na škody vzniklé v důsledku přerušení nebo omezení provozu (ušlý zisk, fixní náklady, účelně vynaložené náklady); na škody vzniklé v souvislosti s přepravou nákladu nebo na přepravu cenností **a na škody vzniklé v důsledku strojních nebo elektronických pojistných nebezpečí!!!**

2. Rozsah pojistného krytí balíčku OPTI

Předmět pojištění: pojištění majetku se vztahuje **na veškerý majetek** uvedený v článku 2 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) až **g) a v článku 5 odst. 4 písm. j) DPPAR**, který je ve vlastnictví pojištěného, nebo který pojištěný po právu užívá:

- stavby, budovy a movitý majetek (hmotný majetek); zásoby; zásoby uložené na volném prostranství; cennosti; písemnosti; obchodní knihy; kartotéky; výkresy; technické nosiče dat; vzorky; modely; prototypy; předměty na výstavách; majetek zvláštní hodnoty; motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, které jsou účetně vedeny jako zásoby a jsou předmětem dalšího prodeje;
- **stroje a strojní zařízení včetně jejich součástí a elektronika včetně jejich součástí;**
- **mobilní telefony a ruční elektrické nářadí**
- zachraňovací náklady.

Dále je předmětem pojištění **následná finanční újma a účelně vynaložené náklady** uvedené v článku 2 odst. 3 písm. a) a b) DPPAR a rovněž i **přepřavovaný majetek** specifikovaný v pojistné smlouvě, pokud k jeho poškození nebo zničení došlo v souvislosti s **dopravní nehodou**.

Pojistná částka: dle výběru v rozpětí od 100 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Limit pojistného plnění pro přerušení nebo omezení provozu činí 20% z pojistné částky.

Limit pojistné částky pro přepravu nákladu činí 20 % z pojistné částky.

Limit pojistné částky pro povodeň a záplavu činí 100 % pojistné částky.

Limit pojistné částky pro cennosti činí 20 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU01M (EET) činí 20 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU02M (Věci movité a zásoby uložené na volném prostranství) činí 50 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU03M (Náklady vynaložené na odklizení zbytků po škodné události) činí 5% z pojistné částky.

Limit pojistné částky limit pro ZSU04M (škody způsobené hmyzem, ptactvem nebo hlodavci – poškození fasády) činí 20 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU05M (Náklady vynaložené na ztrátu vody) činí 20 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU06M (Atmosférické srážky) 20 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU07M (Graffiti) činí 50 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU08M (Působení elektrického proudu) není pojištěno.

Limit pojistné částky pro ZSU09M (Strojní a elektronická pojistná nebezpečí) činí 20 % z pojistné částky.

Limit pojistné částky pro ZSU10M (Obsah chladicího zařízení) činí 10 000 Kč.

Limit pojistné částky pro ZSU11M (Přeprava cenností) činí 20 000 Kč.

Územní rozsah pojistného krytí:

- **adresa místa pojištění**, kde se pojištěný majetek nachází,
- **území České republiky a okolních sousedních států** pro pojistné nebezpečí odcizení a vandalismus,
- **území České republiky** pro pojistné nebezpečí přeprava cenností.

3. Rozsah pojistného krytí balíčku MAXI

Předmět pojištění: pojištění majetku se vztahuje **na veškerý majetek** uvedený v článku 2 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) až g) a v článku 5 odst. 4 písm. j) DPPAR, který je ve vlastnictví pojištěného, nebo který pojištěný po právu užívá:

- stavby, budovy a movitý majetek (hmotný majetek); zásoby; zásoby uložené na volném prostranství; cennosti; písemnosti; obchodní knihy; kartotéky; výkresy; technické nosiče dat; vzorky; modely; prototypy; předměty na výstavách; majetek zvláštní hodnoty; motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, které jsou účetně vedeny jako zásoby a jsou předmětem dalšího prodeje;
- **stroje a strojní zařízení včetně jejich součástí a elektronika včetně jejich součástí;**

- mobilní telefony a ruční elektrické nářadí
- zachraňovací náklady.

Dále je předmětem pojištění **následná finanční újma a účelně vynaložené náklady** uvedené v článku 2 odst. 3 písm. a) a b) DPPAR a rovněž i **přepravovaný majetek** specifikovaný v pojistné smlouvě, pokud k jeho poškození nebo zničení došlo v souvislosti s **dopravní nehodou**.

Pojistná částka: dle výběru v rozpětí od **100 000 Kč** do **10 000 000 Kč**.

Limit pojistného plnění pro **přerušeni nebo omezení provozu** činí **100% z pojistné částky**.

Limit pojistné částky pro **cennosti** činí **50 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU01M (EET)** činí **30 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU02M (Věci movité a zásoby uložené na volném prostranství)** činí **75 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU03M (Náklady vynaložené na odklizení zbytků po škodné události)** činí **10% z pojistné částky**.

Limit pojistné částky pro **ZSU04M (škody způsobené hmyzem, ptactvem nebo hlodavci – poškození fasády)** činí **30 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU05M (Náklady vynaložené na ztrátu vody)** činí **30 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU06M (Atmosférické srážky)** **30 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU07M (Graffiti)** činí **75 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU08M (Působení elektrického proudu)** **není pojištěno**.

Limit pojistné částky pro **ZSU9M (Strojní a elektronická pojistná nebezpečí)** činí **50 % z pojistné částky**.

Limit pojistné částky pro **ZSU10M (Obsah chladicího zařízení)** činí **20 000 Kč**.

Limit pojistné částky pro **ZSU11M (Přeprava cenností)** činí **50 000 Kč**.

Územní rozsah pojistného krytí:

- **adresa místa pojištění**, kde se pojištěný majetek nachází,
- **území České republiky a států Evropské unie** pro pojistné nebezpečí odcizení a vandalismu,
- **území České republiky** pro pojistné nebezpečí přeprava cenností.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (pojištění povinnosti k náhradě újmy)

Pojištění odpovědnosti je koncipováno jako balíčkové pojistné krytí - balíčky **MINI**, **OPTI** a **MAXI**, které se rozlišují především rozsahem pojistného krytí, územním rozsahem a výší sublimitů pojistného plnění.

Pojistný princip:

Pojištění odpovědnosti **SIMPLEX** se sjednává na principu **vzniku škody** (Loss Occurrence) tj. že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné události musí dojít v době trvání pojištění.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost že:

- a) ke škodné události došlo v době trvání pojištění.

Pojištění povinnosti k náhradě za újmu způsobenou vadou výrobku (vadou poskytnuté práce) se sjednává na principu **uplatnění nároku na náhradu škody** (Claims Made).

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost že:

- b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění,
- c) příčina škodné události nastala v době trvání pojištění,
- d) v době trvání pojištění došlo k prvnímu písemnému uplatnění nároku na náhradu škody ze strany poškozeného vůči pojištěnému.

Újmou se pro účely pojištění odpovědnosti rozumí:

- újma na majetku vzniklá jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním včetně následné finanční újmy z toho vyplývající (újma na nemovité věci; újma na věci vnesené a odložené; újma způsobená provozem zvlášť nebezpečným; újma způsobená zvířetem; újma způsobená věcí; újma způsobená z provozu dopravních prostředků, pokud tato újma není předmětem povinného pojištění atd.),
- čistá finanční újma (10 %),
- újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající a duševních útrap (regresy zdravotní pojišťovny na zdravotní péči ve prospěch třetí strany, regresy zdravotní pojišťovny na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného, regresy orgánu nemocenského pojištění atd.).

1. Rozsah pojistného krytí balíčku MINI

Předmět pojištění: Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **újmu** způsobenou v souvislosti:

- a) s výkonem podnikatelské/provozní činnosti;
- b) držbou nemovité věci, pokud tato věc slouží k podnikatelským účelům;
- c) dodáním vadného výrobku či vadně poskytnutou prací;
- d) poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady.

Limit pojistného plnění: dle výběru v rozpětí od **1 000 000 Kč** do **10 000 000 Kč**.

V rámci zvoleného limitu pojistného plnění je zahrnuto i **ZSU01OD** (újma způsobená zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin).

Sublimit pojistného plnění: ve výši **15 %** ze zvoleného limitu pojistného plnění pro zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU): **ZSU02OD** (Věci převzaté a věci převzaté přepravované – bez vozidel).

Územní rozsah: Česká republika.

2. Rozsah pojistného krytí balíčku OPTI

Předmět pojištění: Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **újmu** způsobenou v souvislosti:

- a) s výkonem podnikatelské/provozní činnosti;
- b) držbou nemovité věci, pokud tato věc slouží k podnikatelským účelům;
- c) dodáním vadného výrobku či vadně poskytnutou prací;
- d) poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady.

Limit pojistného plnění: dle výběru v rozpětí od **1 000 000 Kč** do **10 000 000 Kč**.

V rámci zvoleného limitu pojistného plnění je zahrnuto i **ZSU01OD** (újma způsobená zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin).

Sublimit pojistného plnění: ve výši **25 %** ze zvoleného limitu pojistného plnění pro následující zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU): **ZSU02OD** (Věci převzaté a věci převzaté přepravované – bez vozidel) a **ZSU03OD** (Věci převzaté a věci převzaté přepravované – včetně vozidel).

Územní rozsah: Česká republika a okolní sousední státy.

3. Rozsah pojistného krytí balíčku MAXI

Předmět pojištění: Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **újmu** způsobenou v souvislosti:

- a) s výkonem podnikatelské/provozní činnosti;
- b) držbou nemovité věci, pokud tato věc slouží k podnikatelským účelům;
- c) dodáním vadného výrobku či vadně poskytnutou prací;
- d) poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady.

Limit pojistného plnění: dle výběru v rozpětí od **1 000 000 Kč** do **10 000 000 Kč**.

V rámci zvoleného limitu pojistného plnění je zahrnuto i **ZSU01OD** (újma způsobená zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin).

Sublimit pojistného plnění: ve výši **50 %** ze zvoleného limitu pojistného plnění pro následující zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU): **ZSU02OD** (Věci převzaté a věci převzaté přepravované – bez vozidel) a **ZSU03OD** (Věci převzaté a věci převzaté přepravované – včetně vozidel), **ZSU04OD** (Náklady vynaložené poškozeným na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku), **ZSU05OD** (Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním) a **ZSU06OD** (Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost).

Územní rozsah: Česká republika a státy Evropské unie.

**ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A
ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ SIMPLEX**

Zvláštní smluvní ujednání - majetek

ZSU01M	EET Pojištění elektronické evidence tržeb se vztahuje na poškození, zničení či ztrátu nosičů dat zařízení sloužících k elektronické evidenci tržeb (dále jen EET), na náklady vynaložené na znovupořízení záznamů na nich uložených a na oficiálně zakoupený software zařízení EET. Pojištění se dále vztahuje na případné sankce udělené správcem daně, pokud byla sankce udělena v důsledku odcizení zařízení EET krádeží vloupáním nebo loupeží, a pokud pojistník nebo pojištěný úmyslně neztížil nebo nezmařil evidenci tržeb a vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nedošlo k porušení právní povinnosti. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU02M	Věci movité a zásoby uložené na volném prostranství Pojištění majetku se vztahuje na poškození nebo zničení věcí movitých a zásob, které jsou určeny k venkovnímu použití nebo jsou obtížně přemístitelné nebo zcela nepřemístitelné nebo jejich vlastnosti a charakter umožňují jejich umístění či uložení mimo uzavřené místo pojištění na volné prostranství (dále jen předmět pojištění) pojistnými nebezpečími specifikovanými v DPPAR článek 3 odst. 1 (proti všem rizikům) a odst. 2 (odcizení a vandalismus). Ujednává se, že dojde-li ke škodné události v důsledku pojistného nebezpečí dle DPPAR článek 3 odst. 2 (odcizení a vandalismus) mimo provozní dobu, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze v případě, že věci movité a zásoby uložené na volném prostranství byly umístěny nebo uloženy uvnitř oploceného prostranství. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU03M	Náklady vynaložené na odklizení zbytků po škodné události Pojištění se vztahuje na náklady, které pojištěný účelně vynaložil na vyklizení místa pojištění po pojistné události, pokud tyto náklady nejsou předmětem zachraňovacích nákladů. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU04M	Škody způsobené hmyzem, ptactvem nebo hlodavci - poškození fasády Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení zateplené fasády destruktivní činností ptactva, hmyzu nebo hlodavců. Pro účely tohoto pojištění se zateplenou fasádou rozumí vnější tepelné izolační kompozitní systémy opatřené omítkou. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

ZSU05M	Náklady vynaložené na ztrátu vody Pojištění se vztahuje na finanční škodu vzniklou náhlou a neočekávanou ztrátou vody v důsledku prokazatelné havárie na vodovodním zařízení způsobené sjednaným pojistným nebezpečím, pokud je pojištěný povinen tuto ztrátu vody uhradit třetí straně. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU06M	Atmosférické srážky Pojištění se vztahuje na škody způsobené atmosférickými srážkami. Atmosférickými srážkami se rozumí vodní kapky vzniklé následkem kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, vypadávající z různých druhů oblaků na zem. Za pojistnou událost z důvodu tohoto pojistného nebezpečí se považuje poškození nebo zničení předmětu pojištění vniknutím atmosférických srážek do pojištěné stavby. Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda vznikla zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory a v souvislosti s tím, že pojištěná stavba měla odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinu (fólie, apod.) nebo na ní byly prováděny stavební práce. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU07M	Graffiti Pojištění se vztahuje na škody vzniklé malbami, nástřiky, rytím nebo polepením staveb nebo budov (předmět pojištění) z nechráněných veřejně přístupných míst (graffiti). Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU08M	Působení elektrického proudu (přepětí, zkrat, indukce apod.) Pojištění se vztahuje na škody na strojích a strojním zařízení, na elektronice vzniklé působením elektrického proudu (například přepětím, zkratem, indukci nebo ztrátou funkce funkčních prvků či elektronických součástek). Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU09M	Strojní a elektronická pojistná nebezpečí Ujednává se, že pojištění předmětu pojištění dle článku 2 odst. 2 písm. g) DPPAR (stroje a strojní zařízení včetně jejich součástí a elektronika včetně součástí) se vztahuje i na škody vzniklé dle DPPAR článku 5 odst. 4 písm. a), b), c), d), e), f), g), h). Pojistitel poskytne pojistné plnění na pojištěném stacionárním stroji do stáří 20 let a na pojištěném mobilním stroji do stáří 8 let od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu nebo generální opravy či rekonstrukce stroje či strojního zařízení, dále pak na pojištěné elektronice do stáří 5 let od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu. Pojištění dle tohoto ZSU se nevztahuje na škody vzniklé na předmětu pojištění dle článku 5 odst. 4 písm. i) a j) DPPAR (nástroje všeho druhu jako například vrtáky, pilové listy, matrice, raznice a formy, mobilní telefony a ruční elektrické nářadí). Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

ZSU10M	Obsah uložený v chladicím zařízení
	Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění uloženého v chladicím zařízení (dále jen obsah chladicího zařízení) v důsledku funkční poruchy chladicího zařízení. Dále se odchylně od DPPAR MP 1/16 článek 5 odst. 1 písm. e) ujednává, že pojištění se rovněž vztahuje na škody obsahu chladicího zařízení, které vzniknou v důsledku náhlého, neočekávaného a předem neohlášeného přerušení dodávky elektrické energie. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU11M	Přeprava cenností
	Pojištění se vztahuje na odcizení cenností loupežným přepadením při jejich přepravě. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednané pojistné částky pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Zvláštní smluvní ujednání - odpovědnost	
ZSU01OD	Újma způsobená zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí zvířat nebo rostlin
	Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti se zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí zvířat nebo rostlin. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU02OD	Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (bez vozidel)
	Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté (bez vozidel) a na věci převzaté přepravované (bez vozidel) v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě. Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou na převzatých vozidlech a dále se nevztahuje na újmu na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU03OD	Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (včetně vozidel)

	Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté (včetně vozidel) a na věci převzaté přepravované (včetně vozidel) v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě. Dále se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzatém vozidle provádějícím zkušební jízdu nebo předváděcí jízdu. Zkušební nebo předváděcí jízda musí být prováděna pouze na pozemních komunikacích. Řízením vozidla může být pověřen pouze řidič s minimální dvouletou praxí v řízení vozidel. Pojištění se nevztahuje na regres z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištění se rovněž vztahuje na újmu vzniklou na převzatém přepravovaném vozidle při přepravě/převozu z místa dopravní nehody nebo z místa převzetí od zákazníka do místa do místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky převzatého vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmu na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU04OD	Náklady vynaložené poškozeným na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně vykonané práce) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou vynaložením nákladů na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně poskytnuté práce) dodaného pojištěným. Tyto náklady budou pojistitelem uhrazeny i pojištěnému, pokud tyto náklady vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy. Odchylně od DPOP článek 3 odst. 1 písm. b) se ujednává limit plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU05OD	Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu nastalou v důsledku toho, že věc vzniklá spojením nebo smísením jiného výrobku s vadným výrobkem vyrobeným nebo dodaným pojištěným je vadná, nebo nastalou v důsledku toho, že věc vzniklá dalším zpracováním, opracováním, zabudováním nebo zapracováním vadného výrobku vyrobeného nebo dodaného pojištěným je vadná. Právo na pojistné plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku, vyrobeného nebo dodaného pojištěným, od vyrobené vadné věci není možné nebo ekonomicky účelné. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU06OD	Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke škodě došlo tím, že objednaná činnost byla vadně provedena.

Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.